

재활용품 매각(수거) 계약서

계약자	발주처	잠실엘스아파트
	계약상대자	(주)에스피리사이클링
계약내용	계약명	재활용품 매각(수거) 계약
	금 액 산 정	5,678세대 X 800원 = 월4,542,400원 (부가세 별도)
	총 계약액	일금오천사백오십만팔천팔백원정(₩54,508,800)(부가세 별도)
	계약보증금	계약이행증권 10% 발행
	계약기간	2024년 6월 1일 ~ 2025년 5월 31일(1년)

잠실엘스아파트와 (주)에스피리사이클링은 상호 대등한 입장에서 불임의 계약문서에 의하여 위의 매각(수거)에 대한 계약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행 할 것을 확인하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.

첨부: 1. 재활용품 매각(수거) 계약 일반조건 1부
2. 재활용품 수거 시방서 1부

2024년 5월 7 일

발 주 처

상호명: 잠실엘스아파트
주 소: 서울 송파구 올림픽로 99
직 위: 세화종합관리(주) 대표이사의
대리인 관리사무소장
성 명: 이 용 희
전화번호: 02-416-2883

계약상대자

상호명: (주)에스피리사이클링
주 소: 서울시 서초구 내곡동 1-657
직 위: 대표이사
성 명: 엄 창 수
사업자등록번호: 215-81-44633
전화번호: 02-3401-9301

첨부 1

재활용품 매각(수거) 계약 일반조건

제1조【계약의 목적】

본 계약은 잠실엘스아파트(이하 "발주처"라 한다)와 (주)에스피리사이클링(이하 "계약상대자"라 한다) 사이에 재활용품 매각(수거) 계약을 체결하여, 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 재활용을 통한 순환이용을 도모함으로써 환경보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조【계약문서】

계약문서는 계약서, 재활용품매각(수거)계약 일반조건으로 구성되며, 상호보완의 효력을 갖는다.

제3조【매각(수거)관리 범위】

매각(수거)관리 범위는 잠실엘스아파트에서 발생한 재활용가능자원으로 한다.

제4조【매입(수거)대상】

- ① 계약상대자가 매입(수거)하여야 할 대상 품목은 일반폐기물 등 재활용이 불가능한 쓰레기(종량제봉투 폐기물)를 제외한 일체의 유가재활용 가능품목을 말한다.
- ② 계약상대자는 「폐기물관리법」에 따른 수집·운반·재활용 대상 폐기물만을 매입(수거)할 수 있으며, 계약 시 영업대상 폐기물이 명시되어 있는 허가증, 신고증명서 등을 발주처에 제출하여야 한다.

제5조【매각(수거)금액 납부】

계약상대자가 발주처에 납입할 재활용품 매입(수거)대금의 금액은

일금사백오십사만이천사백원정₩4,542,400(부가세별도)(5,678세대 × 800원)을

전월 1일에 지정된 계좌에 입금한다.

은행명: 기업은행 계좌번호: 069-072968-01-046

(예금주: 잠실엘스 입주자대표회의)

제6조【계약의 성실히행】

- ① 계약상대자는 재활용품이 적체되어 환경을 저해하는 일이 없도록 최선을 다한다.
- ② 발주처는 관련 법령 및 조례에 따라 재활용가능자원을 깨끗하게 분리 배출할 수 있도록 이를 입주민에게 최대한 홍보한다.
- ③ 계약상대자는 발주처와 협의하여 재활용품 수거에 필요한 부자재를 무상지급하고, 거치대 및 의류수거함은 무상 대여한다.
- ④ 계약상대자는 주민들이 분리 배출한 재활용품을 주 2회(화요일, 토요일) 오후 12시까지 수거완료 처리함을 원칙으로 하고, 발주처와 계약상대자가 협의하여 수거일정을 조정할 수 있다.

- ⑤ 재활용의류는 보관함이 넘치지 않도록 수거한다.
- ⑥ 발주처 내 재활용품의 무단 유출자나 경비원 등이 개인의 이익을 목적으로 재활용품을 불법 매각할 경우에는 형사고발 조치할 수 있으며, 무단유출자에게는 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑦ 계약상대자는 제4조 수거대상의 전부 또는 일부의 수거를 중단하고자 하는 경우 수거중단 예정 시점으로부터 3개월 이전에 발주처에 관련사항을 통보하고 협의하여야 한다.

제7조【근로자의 교육】

계약상대자는 근로자에 대하여 발주처에서의 행동요령 및 단지주민에 대한 친절한 언행에 대한 직무교육을 실시하여야 한다.

제8조【손해배상책임】

- ① 계약상대자는 재활용품 수거작업 시 발주처 내 시설물 및 입주민에 대한 충분한 안전조치를 하여야 하며, 수거 시 발생한 인적·물적 손해발생에 대하여 원상회복 및 민·형사상 책임을 진다. 다만, 다음 각호에 해당하는 손해에 대하여는 그러하지 아니한다.
 1. 천재지변 등 불가항력에 의해 발생한 손해
 2. 발주처의 귀책사유로 인해 야기된 손해
 3. 기타 계약상대자의 책임 없는 사유로 발생한 손해

제9조【계약이행보증】 (보증금 또는 1년 일시불 입금시 제외)

- ① 계약상대자는 본 계약의 완전한 이행을 보증하기 위하여 발주처를 피보험자로 하여 총 계약금액의 10/100에 해당하는 계약이행보증서를 발주처에 제출하여야 한다.
- ② 계약이행보증은 계약상대자가 본 계약의 의무를 불이행하거나 위반하여 본 계약의 목적이 달성될 수 없다고 판단되는 경우 발주처는 본 계약을 해지 하는 동시 사전 최고 없이 계약이행 보증금(총 계약금액의 10/100에 해당하는 금액)으로 발주처에게 발생된 손해를 보상받을 수 있다.

제10조【계약의 해지】

- ① 발주처와 계약상대자는 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 사전 서면통보로 본 계약을 해제할 수 있다.
 1. 계약상대자가 제5조, 제6조 1항, 4항을 3회 이상 이행하지 못하면 발주처는 위 계약을 해지 할 수 있다. 계약해지 시 계약상대자는 발주처에게 어떠한 비용도 청구할 수 없다.
 2. 발주처가 제6조제2항을 충실히 이행하지 못하면 계약상대자는 폐기물의 처리비용을 청구하거나 계약해지를 요구할 수 있다.

② 발주처와 계약상대자는 다음 각 호의 사유가 발생할 경우 상대방에게 10일 동안의 시정 기간을 두어 그 시정을 요구한 후 동 기간 만료 시까지도 시정이 되지 아니 할 경우 사전 서면통보로 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 정당한 사유 없이 계약이행이 지연되고 있는 경우
2. 계약상대자가 부도를 당할 경우 또는 파산, 법정관리 신청을 당한 경우
3. 계약상대자가 체납처분을 당하거나 주요 재산을 강제집행(압류, 가압류, 가처분 및 전부명령 포함) 또는 파산선고를 받아 회사정리 절차가 계속되어 지속적인 거래가 곤란할 때
4. 계약상대자가 본 계약상 중대한 의무를 위반하였을 경우
5. 기타 계약의 목적을 달성하기 어렵다고 객관적으로 판단되는 경우

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의해 계약이 해제, 해지 된 경우에도 기 발생한 발주처와 계약상대자의 손해배상 청구권에는 영향을 미치지 아니한다.

제11조【비밀유지 의무】

계약상대자는 본 계약에 따라 발주처로부터 제공 받은 모든 자료 및 정보를 비밀로 유지하여야 하며, 발주처의 사전 서면허락 없이는 어떠한 경우에도 이를 제3자에게 공개하거나 본 계약에 따른 매입(수거)수행 이외의 다른 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

제12조【관할 법원】

이 계약으로 인한 소송의 관할 법원은 이 계약서 표시란의 공동주택 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

제13조【뇌물 등 부정한 청탁과 금품공여 · 수수 등 및 자금세탁 등 금지】

- ① 발주처 또는 발주처의 구성원 또는 발주처의 아파트에 근무하는 임직원 또는 발주처의 입주자대표회의의 구성원과 계약상대자의 임직원은 어떠한 경우에도 뇌물 등 부정한 청탁을 받고 금품을 공여하거나 수수해서는 안되며, 이와 같이 얻은 범죄 수익을 은닉, 가장하는 등 자금세탁 행위를 해서는 안된다.
- ② 본 조 제①항의 일이 발생할 경우 발주처는 즉시 본 계약을 해제 · 해지할 수 있으며, 계약상대자는 이로 인해 발주처에게 발생하는 모든 손해에 대한 민·형사상의 책임을 진다.
- ③ 계약상대자는 본 계약 체결 전에 본 계약의 체결일부터 소급하여 최근 5년간 계약상대자 또는 계약상대자의 임직원이 뇌물 청탁 금지법 위반, 배임수재 등 부정한 청탁과 금품 수수 등으로 인한 범죄 및 범죄 수익 은닉 등 자금 세탁 관련 범죄 등에 연루한 사실이 없음을 발주처에 입증할 의무가 있으며, 이 입증이 허위일 경우 발주처는 본 계약을 즉시 해제 · 해지할 수 있다.

제14조【부 칙】

- ① 본 계약에 명시되지 아니 한 사항에 대하여는 발주처와 계약상대자가 상호협의 하여 결정한다.
- ② 본 계약은 발주처의 관리주체가 변경되더라도 계약기간 만큼 승계한다.



첨부 2

재활용품 수거 시방서

1. 업체 선정 방법: 국토교통부 고시 제2023-341호 주택관리업자 및 사업자 선정지침 의거

2. 재활용품 수거 범위 및 장소

가. 수거범위: 잠실엘스아파트 101동 ~ 172동 (72개동) 5,678세대 618,665.76㎡

나. 수거장소: 총 48개 집하장 (단지 상황에 따라 변경 가능)

3 계약기간: 2024년 6월 1일 ~ 2025년 5월 31일(1년)

4. 작업시간 및 수거 횟수

가. 아파트 단지 집하장에 배출된 재활용품은 작업차량 및 장비를 배치하여 주 2회(화요일, 토요일) 수거 처리함을 원칙으로 한다.

나. 작업시간은 화요일과 토요일 12:00까지 수거완료 처리함을 원칙으로 한다. 수거작업시 단지 내 시설물 및 입주민에 대한 충분한 안전조치를 취하여 안전사고의 발생방지에 최선을 다한다.

5. 재활용품 수거품목

가. 재활용품 수거품목은 아파트에서 배출되는 전체 재활용품으로 한다. 신문, 파지 등 종이류, PET, 플라스틱, 고철, 비철, 공병, 페비닐, 스티로폼, 헌 옷류 등

나. 구 행정에 의거 차후에 변경 또는 조정된 품목을 추가할 수 있으며 재활용품 수거업체는 구 행정지침에 따라야 한다.

6. 재활용품 자체 적치장 시설 설치

재활용품 수거업체는 재활용 자체 적치장 시설을 확보하여 재활용품 수거에 만전을 기하며 이를 위반 시 본 계약을 해지할 수 있다.

7. 작업자재의 공급

아파트 단지의 재활용품별 분리수거에 소요되는 거치대, 마대, 비닐, 노끈, 수거함 등 작업자재는 재활용업자가 지속적으로 충분히 무상 공급한다. 또한 관리주체의 별도 요청이 있을 때에도 소요자재를 공급 지원한다.

8. 집하장 청결 유지

수거 장소는 집하장(총 48개소)으로 지정되어 있는 장소(단지 상황에 따라 변경 가능)로 하여야 하며, 매주 토요일은 수거 후 마대자루를 집하장에 정리한다.

9. 재활용품 시설 및 안전관리 등

가. 재활용품 수거 작업 중 단지 내의 시설물을 훼손 또는 바닥 긁힘, 파손 등을 하였을 때는 즉시 변상 또는 원상복구 한다.

나. 재활용업체는 단지 내 안전사고 발생 방지에 최선을 다해야 하며, 작업 중 발생하는 모든 안전사고에 대하여 민·형사상 일체의 책임을 진다.

다. 작업 중 발생하는 자신 외 직원, 기타 제3자에 대한 인적, 물적 피해 등에 대하여 민, 형사상 일체의 책임을 진다.

10. 시방서 상 문구 해석 차이는 우리 아파트 관리사무소의 해석에 의한다.

11. 입찰공고 조건 및 단지 현황 설명시 명시되지 아니한 세부사항은 우리 아파트 관리사무소에서 정하는 바에 따라 변경될 수 있다.

끝



2024년 4월 5일

잠실엘스아파트 관리사무소장